RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 59 Y ART. 60 – LEY N° 16.840, ART. 234
(ORD. N° 3462 DE 07.12.2021).

Impuesto adicional a sumas pagadas por una universidad a profesionales extranjeros.

De acuerdo con su presentación, se consulta sobre la procedencia de aplicar impuesto adicional (IA) a las sumas pagadas por una universidad a profesionales extranjeros, agregando que la universidad retiene a profesionales extranjeros el 20%, por concepto de impuesto, de acuerdo al inciso segundo del artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), presentando cada año la declaración jurada respectiva.

Al respecto se informa que el artículo trigésimo tercero de la Ley N° 21.210 reemplazó el artículo 234 de la Ley N° 16.840[1], disponiendo que estarán exentas del impuesto adicional del artículo 59 y 60 de la LIR, las cantidades pagadas o abonadas en cuenta por las universidades reconocidas por el Estado, a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país por:

i) Trabajos técnicos;

ii) Servicios profesionales o técnicos prestados a través de un consejo, informe o plano;

iii) Congresos, conferencias o capacitaciones realizadas en Chile; y,

iv) Otras prestaciones similares,

Además, los servicios descritos deben vincularse directamente con las actividades docentes que les son propias a las universidades.

Esta modificación tuvo por objeto[2] limitar la exención del impuesto adicional por las rentas pagadas por dichas universidades, precisando que estarán exentas de impuesto las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, en la medida que se cumplan los requisitos copulativos ya señalados.

En consecuencia, si la universidad efectúa pagos a profesionales sin domicilio ni residencia en Chile, por prestaciones realizadas en favor de la misma universidad, y se cumplen los requisitos establecidos en la norma legal antes citada, aplicará la exención de impuesto adicional, no debiendo la universidad efectuar retención de impuestos por dichos pagos[3].

Saluda a usted,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 3462 del 07-12-2021
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos

[1] De acuerdo al artículo primero transitorio de la Ley N° 21.210, la modificación entró en vigencia a contar del primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial, esto es, a contar del 01.03.2020.
[2] Conforme se expresa en las actas que contienen la historia de la Ley N° 21.210 (informe de la Comisión de Hacienda página 311).
[3] Respecto de la aplicación del artículo 234 de la Ley Nº 16.840, se puede consultar el Oficio N° 850 de 2021.